TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Decreto-ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de medidas urgentes de régimen económico-financiero del sector público empresarial y fundacional

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Para estudiar, localiza primero la materia en el mapa (por ejemplo, “Suministro de información” o “Control adicional en contratación”). Luego repasa en las secciones las ideas clave y, por último, verifica la literalidad en la norma usando los artículos indicados en cada bloque.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Obligación de suministro de información económico-financiera	8	Entes del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat y consellerías adscripción deben facilitar la información requerida por economía.
Mejora del control interno para eficiencia de la explotación	9.b)	El control interno debe evolucionar para aumentar la eficacia y la eficiencia en la explotación.
Revisión de resultados y planificación futura	10.b)	Revisar lo obtenido y los planes de actuación futura, como parte del procedimiento previsto.
Medidas adicionales de control ante desvío presupuestario injustificado	11.2.e)	Cuando el presupuesto se desvía sin causa justificada, se habilitan medidas adicionales de control.
Autorización previa para determinados contratos	11.3.e)	Las medidas pueden exigir autorización de la Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Presupuestos para contratos cuyo importe sigue el art. 76.
Momento de obtención de la autorización	12	La autorización del Consell debe obtenerse antes de iniciar el expediente de contratación.
Instrucciones de contratación fuera de regulación armonizada	13.2	Instrucciones de contratación adaptadas en entidades poder adjudicador no administración pública, fuera de contratos sujetos a regulación armonizada.
Fórmulas de financiación con cargo a presupuestos de la Generalitat	14.2.a)	Financiaciones, bajo cualquier modalidad, para obras/infraestructuras y servicios públicos con obligaciones económicas para presupuestos de la Generalitat.
Consecuencia por incumplimiento de previsiones de un plan: autorización previa	15	Incumplir previsiones del plan puede llevar a exigir autorización previa para formalizar nuevos contratos determinados.
Régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses	19.3	Se aplica legislación autonómica; si no, legislación estatal en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades.

3. Transparencia y control interno en el sector público empresarial (arts. 8;9.b;10.b)

Información y revisión de la gestión

- Los entes del sector público empresarial y fundacional y sus consellerías adscripción deben suministrar la información requerida por economía.
- Procede revisar resultados obtenidos y planes de actuación futura.

Finalidad del control interno

- Los métodos y procedimientos de control interno deben mejorar para lograr mayor eficacia y eficiencia de la explotación.

4. Control adicional y autorizaciones en contratación por desviación presupuestaria (arts. 11.2.e;11.3.e;12)

Cuándo se activan medidas adicionales

- Puede adoptarse control adicional cuando el presupuesto del ejercicio se haya desviado sin causa justificada.
- Es una circunstancia habilitante para reforzar la actuación de los entes.

Qué autorización se exige y cuándo

- Las medidas pueden requerir autorización de la Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Presupuestos para celebrar contratos.
- La autorización del Consell debe obtenerse antes de iniciarse el expediente de contratación.

5. Régimen de instrucciones de contratación y financiación vinculada a presupuestos (arts. 13.2;14.2.a;15)

Adaptación de instrucciones de contratación

- Fuera de contratos sujetos a regulación armonizada, las instrucciones de contratación deben adaptarse en entidades poder adjudicador que no son administraciones públicas.
- La adaptación se formula mediante precisiones previstas en el marco del apartado aplicable.

Financiación y efectos del incumplimiento del plan

- Se incluyen fórmulas de financiación, bajo cualquier modalidad, susceptibles de originar obligaciones económicas con cargo a los presupuestos de la Generalitat.
- El incumplimiento del plan puede exigir autorización previa para formalizar nuevos contratos determinados.

6. Incompatibilidades y conflictos de intereses (arts. 19.3)

Norma aplicable

- En incompatibilidades se aplica la legislación autonómica; si no, la legislación estatal en materia de conflictos de intereses.
- El precepto centra la referencia normativa en conflictos de intereses.

7. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

8. Cierre de repaso

Al estudiar, usa el mapa para localizar la materia, apóyate en las secciones para fijar ideas operativas y contrasta siempre el texto literal en los artículos indicados. Así evitarás confundir activadores (desviación), efectos (autorización) y alcance (información, financiación e incompatibilidades).

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.